

1518374-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... VINICIUS FILIZOLA HELFSTEIN, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, teria agido da forma ali também descrita.

A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar.

Ratificado o recebimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1518374-19.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

ARCHIMEDES VINICIUS FILIZOLA HELFSTEIN, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, teria agido da forma ali também descrita.

A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar.

Ratificado o recebimento da denúncia, durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa do réu, por sua vez, pediu a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela prova que instrui os autos, com ênfase ao auto de prisão em flagrante, ao boletim de ocorrência e ao auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação, sendo certa a autoria.

Ouvido em Juízo, o acusado admitiu somente a prática de tentativa de furto.

Entretanto, a versão do acusado, além de inverossímil, está isolada nos autos,

destoando dos demais elementos de prova presentes nos autos, que permitem a condenação, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A vítima, ouvida exclusivamente em sede policial, disse encontrava-se no interior do Terminal Grajaú, quando o indiciando solicitou-lhe a compra de leite para o filho. Momentos depois, percebeu o réu, acompanhado de outro elemento, aproximando-se. Pouco tempo após, notou que sua carteira havia sido puxada de seu bolso, enquanto o segundo elemento tentava distrai-lo. Ato contínuo, iniciou-se luta corporal entre os indivíduos, sendo que o ora réu tentou evadir-se do local. Toda a ação culminou na prisão do acusado, sendo que em sua cintura encontraram a referida carteira, com R\$ 600,00. Documentos, cartões e outros R\$ 300,00 que estavam na mesma carteira não foram recuperados, sendo que o depoente acredita que estes bens foram levados pelo criminoso que se evadiu do local.

No mesmo sentido os depoimentos dos agentes ouvidos em sede policial e em Juízo, eles que confirmaram a versão do ofendido, destacando que, durante a abordagem, conversaram com Archimedes e ele não retirava a mão da região pélvica. Os guardas então intentaram proceder a revista do acusado, mas ele resistia, sempre com a mão na região da cintura. Era possível perceber certo volume anormal na cintura do réu, e, sob a resistência do acusado, retiraram a carteira da vítima de seus shorts. Os agentes visualizaram a luta corporal entre o réu e a vítima e esclareceram que o comparsa do acusado ficou no andar inferior da estação do metrô e não foi detido. Enfatizaram que vítima narrou a ação do acusado e de seu comparsa e que reconheceu o acusado como um dos autores do assalto.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, inviável a absolvição ou desclassificação.

Ademais, além do concurso de agentes, plenamente demonstradas a grave ameaça e a violência física, firme na prova oral.

Por fim, o delito consumou-se, pois o objeto subtraído deixou por inteiro a esfera de vigilância do ofendido, somente vindo a ser recuperada pela pronta ação da própria vítima, ajudada por transeuntes e, em seguida, pelos agentes.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da tentativa ou do furto.

Passa-se, por ora, à dosimetria das reprimendas.

Analisando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, sendo o agente primário, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, isto é, quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, nada a modificar.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de diminuição de pena, há que se exasperar as reprimendas do réu de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante da comparsaria, pelo que restam definidas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo.

Por fim, no concernente ao regime prisional, fixo a modalidade inicial fechada para início de cumprimento da sanção privativa de liberdade, tendo em vista o "quantum" de pena definido e a gravidade concreta do delito em questão, perpetrado com violência física e participação de dois agentes, em plena estação de metrô.

Também por força da quantidade de pena aplicada e pela violência física e grave

ameaça, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, o que não é socialmente recomendável.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ARCHIMEDES VINICIUS FILIZOLA HELFSTEIN, como incurso no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante todo o curso do processo, assim permanecerá o réu em caso de recurso, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se após.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA